

शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_वज्जिज्ञान_वशिवदियालय_ऐन_२०८२

English title: Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य वज्जिज्ञान वशिवदियालय ऐन, २०८२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८२ । ०३ । ०४ । संवत् २०८२ सालको ऐन नं. ०२ । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य वज्जिज्ञान वशिवदियालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: स्वास्थ्य वज्जिज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सहज, सुलभ र वशिषज्ज सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य वज्जिज्ञान सम्बन्धी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य वज्जिज्ञान वशिवदियालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य वज्जिज्ञान वशिवदियालय ऐन, २०८२" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतर्फी दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुसन्धान केन्द्र" भन्नाले दफा १७ बमोजमि स्थापना भएको अनुसन्धान केन्द्र समझनु पर्छ । (ख) "अस्पताल निर्देशक" भन्नाले दफा ३३ बमोजमि नियुक्त अस्पतालको निर्देशक समझनु पर्छ । (ग) "उपकुलपति" भन्नाले दफा २३ बमोजमि नियुक्त उपकुलपति समझनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजमिको कार्यकारी परिषद् समझनु पर्छ । (ङ) "कुलपति" भन्नाले दफा २१ बमोजमिको कुलपति समझनु पर्छ । (च) "डनि" भन्नाले दफा ३० बमोजमि नियुक्त डनि समझनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (ज) "पदाधिकारी" भन्नाले दफा ६ बमोजमिका पदाधिकारी समझनु पर्छ । (झ) "प्रिन्सिपल" भन्नाले दफा ३२ बमोजमि नियुक्त शक्तिषण संस्थाको प्रमुख समझनु पर्छ । (ञ) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजमिको प्राज्ञिक परिषद् समझनु पर्छ । (ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ठ) "रजिष्ट्रार" भन्नाले दफा २७ बमोजमि नियुक्त व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ड) "वदिया परिषद्" भन्नाले दफा १४ बमोजमिको वदिया परिषद् समझनु पर्छ । (ढ) "वशिवदियालय" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापति शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य वज्जिज्ञान वशिवदियालय समझनु पर्छ । (ण) "वषिय समिति" भन्नाले दफा १६ बमोजमिको वषिय समिति समझनु पर्छ । (त) "शक्तिषक" भन्नाले वशिवदियालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक समझनु पर्छ र सो शब्दले वशिवदियालयको अनुसन्धानकर्तालाई समेत जनाउँछ । (थ) "शक्तिषण अस्पताल" भन्नाले दफा २० बमोजमि स्थापना भएको शक्तिषण अस्पताल समझनु पर्छ । (द) "शक्तिषण संस्था" भन्नाले दफा १९ बमोजमि स्थापना भएको शक्तिषण संस्था समझनु पर्छ । (ध) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजमिको वशिवदियालयको सभा समझनु पर्छ । (न) "सहकुलपति" भन्नाले दफा २२ बमोजमिको सहकुलपतिसमझनु पर्छ । (प) "स्कूल" भन्नाले दफा १८ बमोजमि स्थापना भएको स्कूल अफ हेल्थ साइन्सेज समझनु पर्छ ।

(फ) "स्वास्थ्य वज्जिज्ञान" भन्नाले आधुनिक वैज्ञानिक चकितिसाँग सम्बन्धित उपचारात्मक, नरीधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र पुनर्स्थापना सेवा सम्बन्धी वषियमा स्नातक वा सोभन्दा माथिको तहका शैक्षिक कार्यक्रम वा वधि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वशिवदियालयको स्थापना । ३. वशिवदियालयको स्थापना: (१) स्वास्थ्य वज्जिज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्न तथा सहज रूपमा वशिषज्ज सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न वशिष्टीकृत वशिवदियालयको रूपमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य वज्जिज्ञान वशिवदियालयको स्थापना गरिएको छ । (२) वशिवदियालयलाई अङ्ग्रेजीमा मार्टियर दशरथ चन्द युनभिरसटि अफ हेल्थ साइन्स भनिन्छ । (३) वशिवदियालयको केन्द्रीय कार्यालय कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकास्थिति गेटामा रहनेछ । ४. वशिवदियालय स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) वशिवदियालय अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) वशिवदियालयले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजमि अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ । परिच्छेद-३ । वशिवदियालयको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी । ५. वशिवदियालयको सङ्गठन: वशिवदियालयको सङ्गठनात्मक संरचना देहाय बमोजमि हुनेछ र त्यस्ता सङ्गठनको सामूहिक रूप नै वशिवदियालयको स्वरूप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) अनुसन्धान केन्द्र, । (ङ) स्कूल, । (च) शक्तिषण संस्था, र । (छ) शक्तिषण अस्पताल । ६. वशिवदियालयका पदाधिकारी: वशिवदियालयमा देहायका पदाधिकारी रहनेछन्:- । (क) कुलपति, । (ख) सहकुलपति, । (ग) उपकुलपति, । (घ) रजिष्ट्रार, । (ङ) डनि, । (च) प्रिन्सिपल, र । (छ) अस्पताल निर्देशक । परिच्छेद-४ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन: (१) वशिवदियालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । पद हैसियत । (क) सहकुलपति, नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्री - सदस्य । (ग) मुख्यमन्त्री, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार - सदस्य । (घ) अध्यक्ष, वशिवदियालय अनुदान आयोग - सदस्य ।

(ड) उपाध्यक्ष, चकितिसा शिक्षा आयोग - सदस्य । (च) उपकुलपति - सदस्य । (छ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्ये सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य । (ज) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) प्रमुख, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली - सदस्य । (ट) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा कम्तीमा चारजना महिला सहित सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य ।

(ठ) विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानून, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्ये सभाबाट मनोनीत कम्तीमा दुईजना महिला सहित छजना - सदस्य । (ड) विश्वविद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दातामध्येबाट उपकुलपतिको सफारसिमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ढ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजमिका मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले जम्मेवारीपूर्वक कार्य नगरेमा वा नजिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो सदस्यलाई सभाले सो पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजिलाई सफाई पेस गर्न मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजमि मनोनयन हुनका लागि योग्यता देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ख) उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजमि मनोनयन हुनका लागि भान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, र । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि अयोग्य नरहेको । (६) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजमि मनोनीत कुनै सदस्यको पद रक्ति भएमा त्यस्तो सदस्य जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन भएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै यस दफा बमोजमि मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । ८. सभाको बैठकः (१) सभाको बैठक प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) सभामा तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "सदस्य" भन्नाले सभाको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सात दिनको समय दिई दोस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि बोलाइएको बैठकमा पन गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा पुनः तीन दिनको समय दिई तेस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा एक तिहाई सदस्य उपस्थिति भए पन गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (७) विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई सभाको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । (८) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ ।

(९) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (१०) सभाको बैठकको निर्णय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (११) सभाको अध्यक्षको स्वीकृतिमा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सभाको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यसरी बसेको बैठकको उपस्थिति र निर्णय त्यसपछि बसेको पहिलो बैठकमा उपदफा (१०) बमोजमि प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (१२) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) विश्वविद्यालयको नीति, नियम, योजना, रणनीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालय र मातहतका सङ्गठनको सङ्गठन संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, प्रमाणपत्र, स्तर निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने तथा विश्वविद्यालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन वा मार्गदर्शन गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन, अध्यापन, तालिम, अनुसन्धान, अन्वेषण र नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, शक्ति संस्था वा अस्पतालसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने, । (ज) नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित शक्ति संस्था तथा अस्पतालसँग प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवाका विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (झ) विश्वविद्यालयका शक्ति र कर्मचारीको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्ने, । (ञ) विश्वविद्यालयको कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गर्ने, र । (ट) विश्वविद्यालयको कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । परिच्छेद-५ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १०. प्राज्ञिक परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थिति तथा नियमिति गर्न विश्वविद्यालयमा एक प्राज्ञिक

परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) उपकुलपति- अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका डनिमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनति एकजना - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनति कम्तीमा एकजना महिला सहति दुईजना - सदस्य ।

(ङ) शिक्षकमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनति कम्तीमा एकजना महिला सहति दुईजना - सदस्य । (च) प्रिन्सिपलमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनति एकजना - सदस्य । (छ) डनि - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजमि मनोनति सदस्यको पद कुनै कारणले रक्ति भएमा त्यस्तो पदमा जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै यस दफा बमोजमि मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिसो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थिति र गुणस्तरयुक्त बनाउने, । (ख) विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारणका सम्बन्धमा कार्यकारी परिषदलाई परामर्श दिने, । (ग) नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सफारसि गर्ने, । (घ) आङ्गिक शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यकारी परिषदमा सफारसि गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको स्तर निर्धारण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (छ) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि नियमिति हुने बाहेकका विषयमा विद्यार्थी भर्ना छनौट सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ज) परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (झ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार र रोयल्टी निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ञ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने, र । (ट) प्राज्ञिक परिषदसँग सम्बन्धित सभाको निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने । परिच्छेद-६ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १२. कार्यकारी परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) उपकुलपति- अध्यक्ष । (ख) डनि - सदस्य । (ग) अस्पताल निर्देशक - सदस्य । (घ) उपकुलपतिको सफारसिमा प्राध्यापक मध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहति दुईजना - सदस्य । (ङ) कार्यकारी परिषदले मनोनयन गरेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना - सदस्य । (च) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव ।

(३) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिसो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सभाको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने नियम तथा विनियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ग) प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, आङ्गिक शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने, । (घ) विश्वविद्यालयको नीति, योजना, रणनीति, मापदण्ड, सङ्गठन संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, प्रगतिविवरण, उपाधि निर्धारणको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ङ) सभाबाट स्वीकृत उपाधि प्रदान गर्ने, । (च) वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी अन्य प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, । (ज) सहज रूपमा एकीकृत एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा समुदायमा रहेका विशेष प्रकृतिका रोगका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गराई निरीधात्मक, प्रवर्धनत्मक र उपचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने, । (झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता निकायलाई निर्देशन दिने, । (ञ) सभाको नीति, निर्देशन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, । (ट) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्यविवरण, दरबन्दी, सेवाका सर्त, तलब तथा सुविधा निर्धारण गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने तथा स्वीकृत दरबन्दीमा पदपूर्ति समितिको सफारसि बमोजमि नियुक्ति गर्ने, । (ठ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन, अध्यापन, तालिम, अनुसन्धान, अनुवेषण र नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था वा अस्पतालसँग समझौता गर्न स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने, । (ड) अध्ययन, तालिम तथा

अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्क बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ढ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्यको पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, । (ण) विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थिति रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नजीकै क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, । (त) आवश्यक रूपमा विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने, ।

(थ) विश्वविद्यालयको काम कारबाही सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासो छानबनि गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, । (द) समुदायमा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र । (ध) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने गराउने । परिच्छेद-७ । विद्या परिषद् वषिय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १४. विद्या परिषद्: (१) स्कूलको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न उनिको संयोजकत्वमा एक विद्या परिषद् रहनेछ । (२) विद्या परिषद्मा कम्तीमा दुईजना महिला सहित बढीमा पाँचजना सदस्य रहनेछन् । (३) विद्या परिषद्को सदस्यको मनोनयन उनिले गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ । (५) विद्या परिषद्को सदस्यको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) विद्या परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १५. विद्या परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: विद्या परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्राज्ञिक परिषद्ले विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा विद्यार्थी छनोटको आधार र प्रक्रिया तथा सटि सङ्ख्या तोकने, । (ख) मानार्थ उपाधिकायम गर्न, थपघट वा हेरफेर गर्न वा खारेज गर्न प्राज्ञिक परिषद्मा सफारसि गर्ने, । (ग) वषिय समितिको राय लई स्कूलसँग सम्बन्धित वषियको पाठ्यक्रम निर्धारण, अनुमोदन तथा संशोधन गर्न प्राज्ञिक परिषद्मा सफारसि गर्ने, । (घ) स्कूलको शैक्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित परीक्षाको कसिमि तोकन, हेरफेर गर्न, परीक्षा सम्बन्धी सर्त र अन्य व्यवस्थाका लागि सफारसि गर्ने, । (ङ) शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने वा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमका नमित्त चाहनि पूर्वाधार तथा सुविधा निर्धारण गर्ने र सोको मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) वषिय समितिलाई आवश्यक निर्देशन तथा मार्गदर्शन गर्ने, । (छ) वषिय समितिको सफारसिमा पाठ्यवस्तु र प्रश्नपत्रको विशिष्टीकरण तालिका (ग्रडि) को प्रारूप स्वीकृत गर्ने, र । (ज) शिक्षण संस्थामा सञ्चालित शैक्षिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन पद्धति र साधन निर्धारण गर्ने । १६. वषिय समिति: (१) विद्या परिषद्को काम कारबाहीलाई सघाउ पुर्याउन आवश्यक सङ्ख्यामा वषिय समिति रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वषिय समितिमध्ये उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा एक तहिला वषिय समितिमा महिला अध्यक्ष हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको वषिय समितिको गठन, काम र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल, शिक्षण अस्पताल । १७. अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो वषिय क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ ।

(२) अनुसन्धान केन्द्रले विशेष प्रकृतिका रोगका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी नरीधात्मक र उपचारात्मक प्रवधिको विकास गर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयले सरकारी, सहकारी, नजीकै क्षेत्र वा स्थानीय समुदायसँगको समन्वय वा सहकार्यमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ । (४) अनुसन्धान केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. स्कूल: (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थानमा स्कूल अफ हेल्थ साइन्सेज स्थापना र सञ्चालन हुनेछ । (२) स्कूल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. शिक्षण संस्था: (१) स्कूल मातहत रहने गरी आङ्गिक शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (२) शिक्षण संस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २०. शिक्षण अस्पताल: (१) विश्वविद्यालयले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि शिक्षण संस्थाको अभिन्न अङ्गको रूपमा शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालसँग समझौता गरी त्यस्तो अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछ । (३) शिक्षण अस्पतालले विशेष प्रकृतिका रोगका सम्बन्धमा नरीधात्मक र उपचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्नेछ । (४) शिक्षण अस्पतालको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा शिक्षक र कर्मचारीको पदपूर्ति । २१. कुलपति: (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ । (३) कुलपतिले दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ । (४) कुलपतिले विश्वविद्यालयको नरीक्षण गर्न वा गराउन र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ । २२. सहकुलपति: (१) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्री र स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रीले विश्वविद्यालयको सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) सहकुलपतिले

वशिवदियालयको नरीक्षण गर्न वा गराउन र आवश्यकता अनुसार नरिदेशन दनि सक्नेछ । २३. उपकुलपति: (१) वशिवदियालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न वशिवदियालयमा एकजना उपकुलपति रहनेछ । (२) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नयुक्त गर्न सकिनेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै यस ऐन बमोजमि उपकुलपतिको नयुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा वा दफा ३५ बमोजमि नलिम्बन भएको अवस्थामा नजिको काम सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । २४. उपकुलपतिको योग्यता: देहायको योग्यता भएको व्यक्ती उपकुलपतिमा नयुक्त हुन योग्य हुनेछ:- । (क) मान्यताप्राप्त वशिवदियालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै वधि (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) मा वदियावारधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको, । (ख) कुनै वशिवदियालयको प्राध्यापक पदमा रही कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको, । (ग) शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय कुशलता, नेतृत्व क्षमता, सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, । (घ) प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको, । (ङ) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख तथा सन्दर्भ सामग्री प्रकाशन गरेको, । (च) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको र नयुक्ति हुँदा बखत एकसट्टी वर्ष ननाघेको, र । (छ) प्रचलित कानून बमोजमि सार्वजनिक पदमा नयुक्ति वा मनोनयनका लागि अयोग्य नभएको । २५. सफारसि समिति: (१) सभाले उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नयुक्तिका लागि देहाय बमोजमिको सफारसि समिति गठन गर्नेछ:- । (क) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजमिका सदस्य मध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको सदस्य - संयोजक । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित वशिवदियालयको पूर्वउपकुलपति वा पूर्वअध्यक्ष वा ख्यातप्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (ग) स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सफारसि समिति गठन गर्दा संयोजक वा सदस्यमध्ये कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी गठन गर्नु पर्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नबढे दनिभतिर उपदफा (१) बमोजमिको सफारसि समितिको गठन गरसिक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको सफारसि समितिले उपकुलपति र रजिष्ट्रारको पदका लागि योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्रकाशित सूचना बमोजमि दरखास्त पेस गरेका उम्मेदवारमध्ये सफारसि समितिले बढीमा सात र कम्तीमा तीनजना योग्य उम्मेदवारको संक्षेपित सूची तयार गरी त्यस्ता उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको आधारमा सफारसि समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले साठी दनिभतिर सबैभन्दा योग्य तीनजना उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रमको आधारमा उपकुलपति वा रजिष्ट्रारको पदमा नयुक्तिका लागि सभामा सफारसि गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि सफारसि भई आएका व्यक्तियमध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा सबैभन्दा माथि रहेको एकजना व्यक्तिलाई सभाले तीस दनिभतिर उपकुलपति वा रजिष्ट्रारको पदमा नयुक्त गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सफारसि भई आएका अन्य दुई व्यक्तिको वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा रहनेछन् ।

(८) उपदफा (७) बमोजमि नयुक्त उपकुलपति वा रजिष्ट्रारको पद कुनै कारणले एक वर्षभतिर रिक्त भएमा सम्बन्धित पदको लागि सूचित भएका वैकल्पिक उम्मेदवारमध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा नयुक्त गरिनेछ । (९) उपकुलपति वा रजिष्ट्रारको नयुक्ति सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सभा तथा कार्यकारी परिषदको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) वशिवदियालयका सबै काम कारबाहीउपर सामान्य नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने, । (ग) वशिवदियालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभतिर रहेको विषयमा निर्देशन दनि, । (घ) वशिवदियालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र सोको प्रतिविदन कार्यकारी परिषदमा पेस गर्ने, । (ङ) सभामा पेस गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने, गर्न लगाउने, । (च) वशिवदियालयको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने, । (छ) वशिवदियालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, । (ज) आर्थिक अनुशासन, मतिव्ययति र पारदर्शिता कायम गर्ने, गराउने, । (झ) वशिवदियालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, गराउने, । (ञ) वशिवदियालयसँग सम्बन्धित जनगुनासो विश्लेषण गरी सोको सम्बोधन तथा व्यवस्था गर्ने, र । (ट) सभाले तोकेका काम गर्ने । २७. रजिष्ट्रार: (१) रजिष्ट्रार वशिवदियालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (२) रजिष्ट्रारको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै यस ऐन बमोजमिको नयुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नयुक्त गर्न सकिनेछ । २८. रजिष्ट्रारको योग्यता: देहायको योग्यता भएको व्यक्ती रजिष्ट्रारमा नयुक्त हुन योग्य हुनेछ:- । (क) मान्यताप्राप्त वशिवदियालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ख) उच्च शिक्षामा प्राध्यापन वा प्राज्ञिक अनुसन्धान वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासकको पदमा वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पद वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य अनुभव हासलि गरेको, । (ग) शैक्षिक, प्राज्ञिक उन्नयन वा प्रशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट

व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि सार्वजनिक पदमा नयुक्तीवा मनोनयनका लागि अयोग्य नरहेको, र । (ङ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको र नयुक्ती हुँदा बखत एकसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेको । २९. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, ।

(ख) विश्वविद्यालयको कोष सञ्चालन, लेखा र लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने, । (ग) आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ङ) विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण र सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयको आय-व्ययको अनुमान तयार गर्ने, गराउने, । (छ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै निकायको नरीक्षण गर्ने र प्रशासन तथा व्यवस्थापन कार्यमा कुनै त्रुटि देखिएमा सुधार गर्ने तथा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने परीक्षाको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने, र । (झ) कार्यकारी परिषद् तथा उपकुलपतिले निर्देशन गरे बमोजमिको कार्य गर्ने । (२) रजिष्ट्रारले उपकुलपतिको मार्गदर्शन र निर्देशनमा रही कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ । ३०. डनि: (१) विश्वविद्यालयको स्कूल प्रमुखको हैसियतमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा डनि रहनेछ । (२) सम्बन्धित विधामा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेका र प्राध्यापक पदमा रही कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तियुक्तबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा दफा ३७ बमोजमिको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा उपकुलपतिले डनि नयुक्त गर्नेछ । (३) डनिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नयुक्त गर्न सकिनेछ । ३१. डनिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त डनिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) स्कूल प्रमुखको रूपमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक नेतृत्व गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विषयमा पठनपाठन र अनुसन्धानको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने, गराउने, । (ग) शिक्षण संस्थामा सञ्चालित पठनपाठन र अनुसन्धानको गुणस्तर विकासका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (घ) शिक्षण संस्थालाई शैक्षिक तथा अनुसन्धानको लागि सहयोग र सुविधा दिने सिफारिस गर्ने, । (ङ) कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएका शिक्षण संस्थाको नरीक्षण, व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वयकर्ताको रूपमा काम गर्ने, र । (च) विद्या परिषद् र विषय समितिको काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने । ३२. प्रन्सिपल: (१) शिक्षण संस्थाको प्रमुखको रूपमा काम गर्नका लागि कम्तीमा सहप्राध्यापक वा सो सरहको शिक्षक पदमा रही कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तियुक्तबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा दफा ३७ बमोजमिको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा उपकुलपतिले प्रन्सिपल नयुक्त गर्नेछ । (२) प्रन्सिपल सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) प्रन्सिपलको पदावधि चार वर्षका लागि हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नयुक्त गर्न सकिनेछ ।

(४) प्रन्सिपलको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. अस्पताल निर्देशक: (१) शिक्षण अस्पतालको प्रमुखको रूपमा काम गर्नका लागि चकितिसा शिक्षामा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष कार्य अनुभव भएको चकितिसकमध्यबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा दफा ३७ बमोजमिको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा उपकुलपतिले अस्पताल निर्देशकको नयुक्ति गर्नेछ । (२) अस्पताल निर्देशक शिक्षण अस्पतालको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) अस्पताल निर्देशकको पदावधि चार वर्षका लागि हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नयुक्त गर्न सकिनेछ । (४) अस्पताल निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको सर्त: उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डनि, प्रन्सिपल र अस्पताल निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. उपकुलपति र रजिष्ट्रार पदमुक्त हुने अवस्था: (१) उपकुलपति वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भनी सभामा तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यले कुलपति समक्ष लेखित नविदन दिएमा कुलपतिले एक्काइस दिनभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव र चकितिसा शिक्षा आयोगको निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय एक छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि छानबनि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र छानबनि सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी कुलपति समक्ष प्रतिविदन पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि छानबनि समिति गठन भएपछि उपदफा (८) बमोजमि सभाबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्तो उपकुलपति वा रजिष्ट्रार आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समितिले उपकुलपति वा रजिष्ट्रार उपर लागेको आरोपको बारेमा नजिसँग लेखित रूपमा सोधपुछ गर्नु पर्नेछ । (६) उपकुलपति वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनी उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समितिले कुलपति समक्ष सिफारिस गरेमा कुलपतिले उपकुलपति वा

रजषिट्रारलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि उपकुलपतवा रजषिट्रारले सफाइ पेस गरेको एक महनिभतिर सो सम्बन्धी नरिणयका लागिसिभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि बोलाएको सभाको बैठकमा दुई तहिइ सदस्यले उपकुलपतवा रजषिट्रारलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारति गरेमा कुलपतलि त्यस्तो उपकुलपतवा रजषिट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ ।

(९) उपदफा (४) बमोजमि उपकुलपतनलिम्बन भएको अवस्थामा सो अवधभिर कार्य सञ्चालन गर्न कुलपतलि वशिवदियालयको रजषिट्रार बहाल रहेको भएमा रजषिट्रारलाई र रजषिट्रारको पद समेत रक्ति रहेको अवस्थामा दफा ६ को खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजमिका पदाधकिारीमध्ये वरषिठताका आधारमा कुनै पदाधकिारीलाई तोकन सक्नेछ । ३६. डनि, प्रनिसपिल र अस्पताल नरिदेशक पदमुक्त हुने: (१) डनि, प्रनिसपिल वा अस्पताल नरिदेशकले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा वशिवदियालयको हति वपिरीतको कुनै काम गरेको भनी कसैले प्रमाण सहति उपकुलपतसिमक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन उपकुलपतलि कार्यकारी परषिदमा पेस गर्नेछ र त्यसरी पेस भएको नविदन कार्यकारी परषिदले छानबनि गर्न उपयुक्त देखेमा सो परषिदका सदस्यमध्ये कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना वषिय वजिज रहेको एक छानबनि समतिगिठन गर्न सक्नेछ । तर कार्यकारी परषिदमा सदस्य रहेका डनि वा अस्पताल नरिदेशकउपर यस दफा बमोजमि छानबनि गर्नु पर्ने भएमा कार्यकारी परषिदको बैठकमा त्यस्तो डनि वा अस्पताल नरिदेशक सहभागी हुन पाउने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमिको छानबनि समतिलि छानबनि गर्दा डनि, प्रनिसपिल वा अस्पताल नरिदेशकले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा वशिवदियालयको हति वपिरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो डनि, प्रनिसपिल वा अस्पताल नरिदेशकलाई पदबाट हटाउन कार्यकारी परषिदमा सफारसि गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पदबाट हटाउने गरी सफारसि प्राप्त भएमा कार्यकारी परषिदले त्यस्तो डनि, प्रनिसपिल वा अस्पताल नरिदेशकलाई पदबाट हटाउने नरिणय गर्नेछ । (५) दफा ३० को उपदफा (३), दफा ३२ को उपदफा (३) र दफा ३३ को उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनउपदफा (४) बमोजमि नरिणय भएमा उपकुलपतलि डनि, प्रनिसपिल वा अस्पताल नरिदेशकलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाइ पेस गर्न मनासबि मौका दनि पर्नेछ । ३७. पदपूरतिसमति: (१) वशिवदियालयको शकिषक तथा कर्मचारीको नयुक्ति तथा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि एक पदपूरतिसमतिरिहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पदपूरतिसमतिमा देहायका सदस्य रहनेछन्:- । (क) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजमिका सदस्यमध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको सदस्य - संयोजक । (ख) प्रतनिधि, लोक सेवा आयोगको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधकिृत - सदस्य । (ग) रजषिट्रार - सदस्य-सचवि । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि मनोनति संयोजकको पदावधि दफा ७ को अधिनमा रही बढीमा चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि मनोनति संयोजकको पद कुनै कारणले रक्ति भएमा त्यस्तो पद पहलि जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।

(५) पदपूरतिसमतिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि पदपूरतिसमति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (६) वशिवदियालयको शकिषक तथा कर्मचारीको पदपूरतिका लागि पदपूरतिसमतिलि आवश्यकता अनुसार उपसमतिगिठन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको उपसमतिको काम र कर्तव्य त्यस्तो उपसमतिगिठन गर्दाका बखत पदपूरतिसमतिलि तोके बमोजमि हुनेछ । (८) वशिवदियालयको शकिषक तथा कर्मचारीको पदपूरतितथा बढुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३८. वशिवदियालयका शकिषक तथा कर्मचारी: (१) वशिवदियालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा शकिषक तथा कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका शकिषक तथा कर्मचारीको नयुक्ति तथा बढुवा दफा ३७ बमोजमिको पदपूरतिसमतिको सफारसिमा हुनेछ । (३) वशिवदियालयलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुनै दाताले वशिवदियालयको नाममा तोकिए बमोजमिको रकम बराबरको अक्षयकोष खडा गरी कुनै वधि वशिषमा ख्यातप्राप्त स्वदेशी वा वदिशी वशिषिट वदिवानलाई वशिवदियालयको प्राज्जकि वा अनुसन्धान कार्यमा योगदान गराउन चाहेमा सभाको सहमति लिई उपकुलपतलि त्यस्ता व्यक्तिलाई दाता वा दाताले इच्छाएको व्यक्तिको नाम जोडिएको इन्डाउड प्राध्यापकको हैसियतमा नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (४) वशिवदियालयको प्राज्जकि वा अनुसन्धान कार्यमा लामो समयसम्म समर्पति भई वशिषिट योगदान गरेका स्वदेशी वा वदिशी वरषिठ प्राध्यापकलाई आवश्यकता अनुसार सभाको सहमतिमा तोकिए बमोजमि प्रक्रियाबाट उपकुलपतलि इमेरटिस प्राध्यापकको रूपमा सम्मान प्रदान गर्न सक्नेछ । (५) कुनै वधि वशिषमा वशिषिट क्षमता राख्ने वा अनुभव भएका स्वदेशी वा वदिशी वजिज वा वशिवदियालयबाट स्नातकोत्तर वा सो सरहको चकितिसा सम्बन्धी सम्बन्धति वधामा सर्वोत्कृष्ट (गोल्डमेडलसिट) नतजि हासलि गरेका मेधावी व्यक्तिलाई वशिवदियालयको आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजमि प्रक्रिया पूरा गरी उपकुलपतलि कार्यअनुभवी प्राध्यापक (प्रोफेसर अफ प्राक्टिसि) वा आगन्तुक प्राध्यापक (भजिटिडि प्रोफेसर) को रूपमा नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (६) वशिवदियालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न वशिवदियालयमा बहालवाला शकिषक तथा कर्मचारीबाट सम्भव नभएको र त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्न बाधा परेको तथा यस दफा बमोजमि तत्काल पदपूरति हुने अवस्था समेत नरहेमा वशिवदियालयको स्वीकृत दरबन्दीमा उपकुलपतिको स्वीकृत लिई नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी शकिषकलाई डनिले र कर्मचारीलाई रजषिट्रारले करार गरी काममा लगाउन सक्नेछ र त्यसरी करारमा नयुक्तिअघि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको हुनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि करार गरी काममा लगाइएका शकिषक तथा कर्मचारीको काम,

कर्तव्य, पारिश्रमिक, सुवधा, करार सेवाको अवधारे अन्य सर्त सोही करारमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ ।

(८) विश्वविद्यालयका शक्तिषक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, पारिश्रमिक, सुवधा र सेवाका अन्य सर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३९. योगदानमा आधारित नवित्तभरण: (१) विश्वविद्यालयमा स्थायी नयुक्त हुने शक्तिषक तथा कर्मचारी अवकाश हुँदा प्रचलित कानून बमोजमिको योगदानमा आधारित नवित्तभरण प्रणाली बमोजमिको नवित्तभरण प्रणाली लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नवित्तभरण प्रणाली अन्तर्गत नवित्तभरण कोषमा शक्तिषक तथा कर्मचारीले गर्नुपर्ने योगदान र विश्वविद्यालयले जम्मा गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१० । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । ४०. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क वा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्तर निर्धारण गर्दा प्राप्त रकम, । (घ) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्त, सङ्घ, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, र । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमि विश्वविद्यालयले विदेशी व्यक्त, सङ्घ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित "क" वर्गको कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजमि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजमि दर्तावाला लेखापरीक्षकमध्ये सभाबाट नयुक्त लेखापरीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको अन्तर्गत लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-११ । विधि । ४२. उपाधि, प्रमाणपत्र, मान्यता र स्तर निर्धारण: (१) विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजमिको उपाधि र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई आफ्नो प्रयोजनको लागि मान्यता दान र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) उपाधि, प्रमाणपत्र, मान्यता र स्तर निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

४३. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार: (१) विश्वविद्यालयले गरेको शोधपत्र, अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानून बमोजमि विश्वविद्यालयमा सुरक्षित रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित रही शोधपत्र, अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति आर्जनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता वा अन्य व्यक्तिलाई पहिचान वा पुरस्कार वा तोकिए बमोजमि रोजगारीको केही हिससा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । ४४. सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने: विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक शक्तिषक संस्था बाहेक अन्य कुनै शक्तिषक संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने छैन । ४५. विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नयुक्त वा मनोनयन गर्न सकिने: विश्वविद्यालयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई शक्तिषक वा अनुसन्धानकर्ताको पदमा नयुक्त गर्न सकिनेछ । ४६. समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गर्ने: यस ऐन बमोजमि सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद् तथा विषय समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुसलमि, पछिडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्त, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछिडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । ४७. सटि सङ्ख्या निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, शक्तिषक शुल्क र छात्रवृत्ति: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शक्तिषक अध्ययनको सटि सङ्ख्या निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, शक्तिषक शुल्क र छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित चिकित्सा शक्तिषक सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । ४८. काम गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले नेपाल सरकारले तोकेको अवधिसम्म तोकिएको स्थानमा काम गर्नु पर्नेछ । (२) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले गर्नु पर्ने कबुलियतनामा र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४९. समिति गठन गर्न सक्ने: (१) विश्वविद्यालयको कामका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका सङ्गठनले आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समिति, उपसमिति वा कार्यदलको कार्य क्षेत्र, कार्यसर्त तथा कार्यवधित्यस्तो समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दा तोकनु पर्नेछ । ५०. शपथ लिनु पर्ने: उपकुलपतिमा नयुक्त भएको व्यक्तलाई आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा कुलपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।

५१. पूर्वस्वीकृत लिनु पर्ने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शक्तिषक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

गर्दा वा पारश्रमिक वा कुनै सेवा सुवधि थप गर्नुअर्घ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । ५२. स्वार्थको दवन्दव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) भएमा काम कारबाही गर्न नहुने: यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नयुक्त हुने पदाधिकारीले वशिवदियालयको हति वा सरोकारसँग सम्बन्धति वषियमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हति, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा सोको स्वघोषणा गरी त्यस्तो वषियको नर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनु पर्नेछ । ५३. तालाबन्दी वा बन्द हडताल गर्न नहुने: (१) कसैले पनविशिवदियालयको प्राज्ञकि मर्यादा वा नयिमति काम कारबाहीमा प्रतकूल असर पुर्खाउने गरी तालाबन्दी वा बन्द हडताल गर्नु, गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) वषिरीत कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा प्रचलति कानून बमोजमि सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सजाय भएको कारणले मात्र शकिषक वा कर्मचारीलाई नजिको सेवा सर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि वषिगीय कारबाही गर्न बाधा परेको माननि छैन । ५४. काम कारबाही बदर नहुने: कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रक्ति भएको वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नयुक्ति वा मनोनयन बदर वा अयोग्य भएको कारणले मात्र त्यस्तो सदस्य वा पदाधिकारी संलग्न भई गरेका कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । ५५. वार्षकि प्रतविदन: (१) वशिवदियालयले प्रत्येक आर्थकि वर्ष समाप्त भएको छ महनिभतिर आफूले वर्षभरमा गरेको काम कारबाहीको वार्षकि प्रतविदन तयार गरी मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा वशिवदियालयले वर्षभरमा गरेको कामको संक्षिप्त वविरण, वशिवदियालयको उपलब्धि र चुनौती लगायतका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ५६. बाह्य मूल्याङ्कन गरनि: (१) सभाले प्रत्येक पाँच वर्षमा वशिवदियालयबाट भए गरेका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि बाह्य मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बाह्य मूल्याङ्कनको प्रतविदन सभा समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतविदन सभाले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएको मतिलि छ महनिभतिर मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेस भएपछि त्यस्तो प्रतविदन वशिवदियालयले सार्वजनकि गर्नु पर्नेछ । ५७. नरीक्षण र जाँचबुझ गराउन सक्ने: (१) दफा ५५ बमोजमिको वार्षकि प्रतविदन र दफा ५६ बमोजमिको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतविदनको आधारमा वशिवदियालयको काम कारबाही वा प्रगतिसन्तोषजनक नदेखिएमा मन्त्रालयले देहाय बमोजमिको नरीक्षण तथा जाँचबुझ समतिगठन गरी वशिवदियालयको काम कारबाहीको नरीक्षण र जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ:- ।

(क) वशिवदियालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष - संयोजक । (ख) चकितिसा शकिषा, अर्थशास्त्र, कानून, लेखा, व्यवस्थापन क्षेत्रका वज्जमध्यबाट एकजना - सदस्य । (ग) मन्त्रालयको सहसचिव - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जाँचबुझ समतिलि नरीक्षण र जाँचबुझ गरी सुझाव सहति मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतविदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले वशिवदियालयलाई आवश्यक नर्दिशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको नर्दिशन कार्यान्वयन गर्नु वशिवदियालयको कर्तव्य हुनेछ । ५८. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञकि परषिद्, कार्यकारी परषिद् वा उपकुलपतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञकि परषिद् र कार्यकारी परषिदले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार वशिवदियालयका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: वशिवदियालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ६०. वधितन हुँदाको परणाम: (१) कुनै कारणले वशिवदियालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सफारसिमा वशिवदियालय वधितन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वशिवदियालय वधितन भएमा वशिवदियालयको चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । ६१. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभतिर र त्यसपछिको प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभतिर मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ । सोको प्रतविदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धति समतिमि पेस गर्नु पर्नेछ । ६२. मापदण्ड लागू गर्न सक्ने: वशिवदियालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वशिवदियालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न, गराउन सक्नेछ । ६३. नयिम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि सभाले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयिम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थकि व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । ६४. वनियिम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही सभाले कर्मचारी प्रशासन र आर्थकि प्रशासन सम्बन्धमा आवश्यक वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वनियिम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थकि व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । ६५. खारेजी र बचाउ: (१) मेडकिल कलेज पूर्वाधार नर्माण विकास समति (गठन) आदेश, २०७१ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मेडकिल कलेज पूर्वाधार नर्माण विकास समतिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व वशिवदियालयमा सर्नेछ । (३) मेडकिल कलेज पूर्वाधार नर्माण विकास समति (गठन) आदेश, २०७१ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ । (४) यस ऐन बमोजमि वशिवदियालयका पदाधिकारी नयुक्त भई वशिवदियालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा नआएसम्म यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको नरिन्तरता तथा जनशक्ति सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नर्णय गरे बमोजमि हुनेछ ।